



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2016/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

4 Aralık 2016-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

SORU 1: Sermaye Piyasası kurulunca yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilmesi için istenilen zorunlu kriterler nelerdir belirtiniz.

SORU 2: Sermaye Piyasası kanununa göre bağımsız denetleme kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir belirtiniz ve kısaca açıklayınız.

SORU 3: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası kurumları hangileridir? Maddeler halinde belirtiniz.

SORU 4: Sermaye Piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında kullanılan yöntemleri ana başlık olarak yazınız.

Not: Sınav soruları eşit puanlıdır.



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1: (25 Puan)

Kurul tarafından Yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilebilmesi için;

- a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- b) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,
- d) Ticaret unvanlarında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
- e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- f) Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması, zorunludur.

Cevap 2: (25 Puan)

Sermaye Piyasası Kanunu, yaptıkları işler ve bu işlerin sonuçları ile ilgili olarak Bağımsız Denetim kuruluşlarının Hukuki ve Cezai sorumlulukları olduğuna hükmetmiştir.

- a) Hukuki Sorumluluk
- b) Cezai Sorumluluk

Cevap 3: (25 Puan)

- a) Yatırım kuruluşları
- b) Kolektif yatırım kuruluşları
- c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları
- d) Portföy yönetim şirketleri
- e) İpotek finansmanı kuruluşları
- f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- g) Varlık kiralama şirketleri
- h) Merkezi takas kuruluşları
- i) Merkezi saklama kuruluşları
- j) Veri depolama kuruluşları
- k) Kuruluş ve faaliyet esasları

Cevap 4: (25 Puan)

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında;

- a) Talep toplama yoluyla satış yöntemi,



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

- b) Talep toplanmaksızın satış yöntemi,
- c) Borsalarda satış yöntemi kullanılabilir.